

1500875-46.2019.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... da pena mínima, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão ao direito de recorrer em liberdade às fls. 195/198.

Sentença proferida às fls. 199/202.

O réu interpôs recurso de apelação aduzindo a desclassificação crime de tráfico (art. 33, caput) para a figura do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500875-46.2019.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500875-46.2019.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2201311/2019 - DEL.POL.JARINU, 6249405 - DEL.POL.JARINU, 857/19/415 - DEL.POL.JARINU, 857/2019 - DEL.POL.JARINU, 2201311 - DEL.POL.JARINU, 857/19/415 - DEL.POL.JARINU, 2201311 - DEL.POL.JARINU, 857/19/415 - DEL.POL.JARINU, 2201311 - DEL.POL.JARINU, 857/19/415 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou LUAN FERNANDES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/2006, porque, no dia 11 de julho de 2019, por volta das 16h50, na Rua Miguel Ângelo, 1103, Trieste, nesta cidade e Comarca, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 8 [oito] invólucros contendo aproximadamente 14g de cocaína, 9 [nove] invólucros contendo 6g de crack, substância derivada da cocaína, e 7 [sete] invólucros contendo 11g de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de constatação preliminar de fls. 15 e laudo químico toxicológico a fls.66/69

Segundo a inicial, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina em local já conhecido como ponto de venda de drogas. Em dado momento, avistaram o denunciado que tão logo notou a presença dos agentes públicos, tentou se evadir a pé. Tal

comportamento se mostrou suspeito e os guardas resolveram proceder à abordagem. Em revista pessoal, mais precisamente em um saco plástico que o denunciado trazia nas mãos, os guardas municipais apreenderam as porções de drogas já descritas, além da importância de dois reais em dinheiro. Evidenciada situação de tráfico de drogas, o incurso foi preso em flagrante delito.

Através de advogado constituído, o acusado compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu defesa prévia às fls. 105/106.

A denúncia foi recebida aos 26 de março de 2020 às fls. 111/112.

Em audiência às fls. 184/185, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes intimadas para apresentação de memoriais.

A Representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas às fls. 187/190.

A Defesa pleiteou a absolvição do acusado com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta imputada para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas pois alega que o réu era apenas um olheiro da boca. Em caso de condenação, postulou a aplicação da pena mínima, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão ao direito de recorrer em liberdade às fls. 195/198.

Sentença proferida às fls. 199/202.

O réu interpôs recurso de apelação aduzindo a desclassificação crime de tráfico (art. 33, caput) para a figura do art. 37, ambos da Lei nº 11.343/06, já que o culto Magistrado sequer apreciou esta tese defensiva, devidamente sustentada pela defesa em sede de alegações finais às fls. 218/225.

O representante do Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 228/232 e manifestou-se às fls. 238/253.

Recurso provido às fls. 256/261.

Este é, em síntese, o relatório.

Passo à decisão.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no pelo auto de exibição e apreensão de fl. 08 e pelo laudo de fls. 66/69, o qual apontou o caráter entorpecente da droga apreendida, e na prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu. Vejamos.

O guarda municipal Marcos Antonio da Costa Fontes, ouvido em juízo, declarou que estavam em patrulhamento pelo bairro e na Rua Michelangelo, próximo à Praça Danúbio, avistaram indivíduo que, ao perceber a viatura, tentou se evadir do local. Na sequência, conseguiram abordá-lo, sendo encontradas com ele porções de entorpecentes, que estavam dentro de uma sacola. Indagado, o acusado alegou serem para uso próprio, mas admitiu que estava no local fazendo vistas para os demais traficantes. Esclareceu que havia crack, cocaína e maconha. Não o conhecia o réu antes dos fatos.

O guarda municipal Cleiton Roberto de Souza narrou que estavam em patrulhamento e quando entraram na Rua Michelangelo, local conhecido no meio policial como ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu com uma sacola nas mãos. Disse que o abordaram, encontrando com ele entorpecentes. Indagado, o réu disse ser usuário de drogas, mas alegou que estava ali para avisar aos outros quando viaturas chegassem no bairro. Esclareceu que havia crack, cocaína e maconha. Afirmou que o acusado falou que usava crack. Não o conhecia antes dos fatos.

Já o réu, interrogado em juízo, o réu disse que toma cachaça e usa crack. Já fez tratamento, mas não deu certo. Está desempregado e pede dinheiro emprestado para comprar droga. Afirmou que não estava com as drogas, mas trabalhava como olheiro e ganharia R\$ 70,00. Não sabe de onde surgiram as drogas. Estava trabalhando como olheiro há três ou quatro dias. Asseverou que os guardas não têm nada contra ele. Por fim, disse que usa, mais ou menos, uma cinco ou seis pedras de crack por dia. Como se vê, as provas aqui produzidas, sob o crivo do contraditório, demonstram que o réu praticou o delito que lhe é imputado, tal como descrito na exordial.

A versão apresentada é frágil e desacompanhada de qualquer elemento seguro de prova, tendo sido contraditada pelos guardas municipais responsáveis pela ocorrência, os quais detalharam a dinâmica da abordagem e o encontro das porções de entorpecentes e da quantia em dinheiro que o réu trazia consigo, em local conhecido como ponto de traficância na cidade.

Ao contrário do que alega a Defesa, o fato de a prova estar embasada especialmente nas suas palavras não lhe retira a credibilidade. São eles agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas.

Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência nesse sentido:

"No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário". (TJ/SP, Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator Grassi Neto, data do julgamento 14.05.2015, 8ª Câmara de Direito Criminal). "(...) 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada." (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi - j.28.06.2011 DJU 01.08.2011).

Ademais, para enfraquecer tais depoimentos, é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção.

Por outro lado, para caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Inviável a pretendida desclassificação do delito para o crime descrito no artigo 37 da Lei de Drogas, vez que, na espécie, as circunstâncias da prisão, a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, o dinheiro sem origem lícita demonstrada e os consistentes depoimentos dos policiais militares, dão a necessária certeza da prática do tráfico de entorpecentes pelo réu.

Como ressaltado pelo órgão ministerial, embora tenha afirmado ser "olheiro" do tráfico, foi flagrado trazendo consigo porções de três tipos diferentes de drogas. Não bastasse isso, em interrogatório, alegou que ser usuário de crack, mas não soube explicar por qual motivo também trazia consigo porções de maconha e cocaína em pó. Frise-se que, as circunstâncias em que se deram a prisão, a quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento das drogas em diversas porções individuais e prontas para comercialização, evidenciam a finalidade de comercialização clandestina de entorpecentes, afastando-se o pedido de desclassificação para outro delito que não o de tráfico de entorpecentes..

Ademais, o fato de o réu ser usuário não impede, por si só, o reconhecimento de traficante, quando presentes as circunstâncias acima verificadas.

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado o crime descrito na denúncia.

Caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, a procedência integral da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Passo a fixar a reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de modo que fixo sua pena-base no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconheço a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, vez que o réu é primário e inexistem provas nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização semelhante, motivo pelo qual reduzo sua reprimenda em 2/3 (dois terços), perfazendo 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos moldes já especificados.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a reprimenda acima definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena do réu será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, em razão do quantum aplicado.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 e seus incisos do Código de Processo Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local a ser designado pelo Juiz da Execução, e limitação de finais de semana, ambas pelo prazo de 01 (um)ano e 08 (oito) meses, observado, para tanto, o disposto nos artigos 46 e 48 do mesmo Diploma Legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR LUAN FERNANDES, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 63 e seus parágrafos da Lei de Tóxicos, declaro o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União, expedindo-se o necessário para tanto.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Com as anotações de praxe.

P. I. C.

Jarinu, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA